食品廣告違規類別 10／12

骨骼・關節・成長

這一年被罰的說法，以及可以怎麼改寫

57 件
被罰案件，占全部 344 件的 17%

612 萬元
罰款合計，單件中位數 5 萬元

80 萬元
單件最高罰款

資料：臺北市政府衛生局「食品、健康食品違規廣告處罰案件統計表」114 年 11 月～115 年 10 月，共 344 件。一件案例可能同時屬於多個類別。

被罰原因：三條界線

醫療效能

提到疾病或症狀

準則第 5 條：涉及預防、改善、減輕、診斷或治療疾病、症狀，或降低致病相關的體內成分。

本類例：關節疼痛、緩痛、骨質疏鬆、骨折

食安法 §28 II｜罰 60 萬～500 萬元

誇大不實

改變生理或外觀

準則第 4 條：涉及維持或改變器官、組織、生理或外觀的功能，或沒有證據、與事實不符。

本類例：不卡卡、找回行動力、增加骨密度、一年長高

食安法 §28 I｜罰 4 萬～400 萬元

健康食品

有許可證也有範圍

取得許可證（小綠人）的健康食品，只能宣稱核准的保健功效；超出範圍或誇大一樣違規。

本類相關項目：骨質保健、膝關節保健

健康食品管理法 §14

本類 57 件：「卡卡」出現在 17 件、「行動力、靈活」16 件，提到疼痛的 13 件；2 件依 §28 II 處分（各罰 80 萬元），81% 刊登在網站。

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

被罰說法：這一年都出現過

數字為被罰原句中出現該說法的件數；一件案例常同時出現多種說法。

醫療效能　提到疾病或症狀

關節疼痛、緩痛、痠痛	13 件
骨質疏鬆	4 件
骨折	1 件

「痛」就是症狀：關節不痛、緩痛、修護效果，都屬於醫療效能。

誇大不實　改變生理、外觀或沒有根據

不卡卡	17 件
找回行動力、靈活	16 件
強筋健骨、護骨	6 件
強化軟骨	6 件
長高、轉骨	4 件
增加骨質密度	3 件

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

真實案例：這樣寫被罰了

115 年 5 月公告｜網站

史瑪特寶巨人果汁

罰 10 萬元

食安法 §28 I

> 「可以讓小孩一年長高」
>
> 「比轉骨湯還有效」

114 年 12 月公告｜網站

晶舒視 15 入

罰 7 萬元

食安法 §28 I

> 「潤滑啟動不卡卡，強化日常靈活活動」
>
> 「不再畏懼爬樓梯」

115 年 10 月公告｜網站

黑松龜鹿 UC-II® 膠原

罰 4 萬元

食安法 §28 I

> 「30天找回行動力，90天更好動」
>
> 「才吃30天!卡卡的感覺竟然消失了」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

改寫對照：換成可用說法

被罰說法	建議改法	依據
關節不卡卡、找回行動力	一般食品不寫；取得健康食品「膝關節保健」許可者，依核准內容	準則 §4；健康食品管理法
緩痛、修護關節	刪除，屬於症狀	準則 §5
增加骨質密度、預防骨鬆	含鈣且含量達標時，可寫「鈣有助於維持骨骼與牙齒的正常發育及健康」	附件二（鈣）
強筋健骨	「幫助牙齒骨骼正常發育」	準則附件一
讓小孩一年長高、比轉骨湯有效	刪除。含蛋白質且含量達標時，可寫「蛋白質幫助生長發育」	準則 §4；附件二（蛋白質）
強化軟骨	含維生素 C 時，可寫「維生素 C 增進體內結締組織、骨骼及牙齒的生長」	附件二（維生素 C）

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件

合法來源：可以這樣說

附件一

通常可使用的詞句

- 幫助牙齒骨骼正常發育
- 營養補給

任何食品都可用，不能搭配誇張情境

附件二

營養素的生理功能

- 鈣：有助於維持骨骼與牙齒的正常發育及健康
- 維生素 D：增進鈣吸收
- 維生素 K：促進骨質的鈣化
- 蛋白質：幫助生長發育

含量要達標，並寫明是該營養素的功能

健康食品

須有許可證

- 骨質保健
- 膝關節保健（114 年 7 月新增）

只能用許可證核准的功效與文字

允許詞句也會被罰的三種情況

- 綁上部位或誇張比喻：「是維持環節滑順的關鍵營養補給」
- 把附件二的功能套在別的成分上：酪蛋白磷酸胜肽「幫助鈣質吸收利用」（附件二只列維生素 D）
- 加上天數或程度：「30天找回行動力，90天更好動」

資料：臺北市政府衛生局 114/11～115/10 處罰案件